

1502245-56.2020.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Magistrado: Patrícia Padilha

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/06/2022

... da Lei Antitóxicos - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2270692/2020 - 01º D.P. GUARULHOS, 14438691 - 01º D.P. GUARULHOS, 2923/20/206 - 01º D.P. GUARULHOS, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

3ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502245-56.2020.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502245-56.2020.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2270692/2020 - 01º D.P. GUARULHOS, 14438691 - 01º D.P. GUARULHOS, 2923/20/206 - 01º D.P. GUARULHOS, 2924/20/206 - 01º D.P. GUARULHOS, 2270692 - 01º D.P. GUARULHOS, 2270692/2020 - 01º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME DA SILVA TORRES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Padilha

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou GUILHERME DA SILVA TORRES por infração ao artigo 33, caput da Lei 11.343/06, porque, no dia 02 de novembro de 2020, por volta das 00h15min, na Avenida Monte Carlo, altura do n. 208, Bela Vista, nesta Cidade e Comarca de Guarulhos, trazia consigo, para fins de tráfico, vendia: 175 porções de maconha, substâncias entorpecentes que causam dependência

física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado, ofertou defesa preliminar, a denúncia foi recebida, o réu foi citado. Durante a instrução foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas e o acusado foi interrogado. O MP pugnou pela procedência da ação. A Defesa pugnou pela absolvição, pois, o réu trazia consigo drogas para consumo próprio, em quantidade pequena. Guilherme é doente, conforme fls. 140/149, é filho de um PM que trabalhou na corregedoria., subsidiariamente requereu o regime prisional aberto, o direito de apelar em liberdade.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A AÇÃO É PROCEDENTE.

Há provas suficientes de autoria e materialidade delitiva.

A materialidade vem consubstanciada no auto de exibição e apreensão de fls, 13; laudo de constatação (fls. 15/17) e exames químicos toxicológicos positivos para substâncias entorpecentes (fls.).
A autoria também é certa.

De efeito, os policiais, pessoas estranhas ao acusado foram uníssomos nas duas fases da persecução penal em apontar o increpado em situação de traficância.

A testemunha Leandro narrou que estava em patrulhamento e viu um carro na contramão, rápido, os abordou, em busca pessoal não havia nada. Indagou aos rapazes se eles tinham alguma coisa no carro, o réu confessou que tinha drogas, que praticava o tráfico, disse que o colega não sabia dos fatos. O réu próprio confessou que era traficante, foi aberta a bolsa dele na frente dele. Tinha expressiva quantidade, cerca de 150 a 200 porções de maconha. Tinha dinheiro, pouco, próximo de R\$ 70,00. O réu disse que tinha o dinheiro dele e a bolsa de colo. O motorista não sabia de nada, apenas deu carona.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Tiago, disse que estava em patrulhamento próximo a favela Bela Vista e viu no contrafluxo um carro com dois indivíduos, um deles o réu, que ao ser abordado, em busca pessoal, nada de irregular foi encontrado, mas o réu disse que trazia no carro uma bolsa com drogas que seriam levadas na favela Bela Vista. Recorda-se que eram 175 porções de maconha e no interior da bolsa havia dinheiro. O réu confessou que era para venda as drogas. O réu não tinha pouca droga, tudo que foi apreendido, foi levado à Delegacia de Polícia. O réu disse que fazia tráfico na região na rua Monte Carlo. A bolsa é de tamanho médio, com faixa que usa no corpo. O réu disse onde morava, mas não se recorda o endereço, inclusive apareceu parentes de um deles.

Insta consignar que: .." os depoimentos dos policiais tem valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos". (STJ, Agr. Regimental no HC 684.145/SP, Rel Min. Jessuino Rissato, Quinta Turma, j. 26/10/2021, DJE 03/11/2021).

O réu, na fase policial, negou o delito, disse que trazia 17 porções de maconha para consumo próprio e que as demais drogas apareceram na Delegacia de Polícia. Em juízo, novamente negou o ilícito, afirmou que foi até São Paulo comprar drogas numa feira, onde existem vários traficantes, para consumo próprio, não percebeu que pagou a maconha mais caro que a média na cidade de Guarulhos, pegou carro com um colega. Não conhecia os policiais militares antes, disse que seu pai foi da corregedoria da PM aposentado, é motoboy, acredita que eles o prejudicaram em razão

do seu pai, não trabalha, estudou o ensino médio.

A negativa do réu não convence, não há qualquer prova de que o seu genitor tenha trabalhado na corregedoria da polícia e em caso positivo, praticado atos em desfavor dos policiais que o prenderam em flagrante delito. Aliás, durante seu interrogatório judicial o réu revelou não saber direito se o seu pai foi policial civil ou militar, apenas após o juízo lembra-lo que ele estava falando do próprio pai, logo, ele deveria passar os dados disse que o pai seria militar aposentado. Por derradeiro, o nome de família do réu, qual seja, "Silva Torres" não é incomum, não havendo motivo para vincula-lo a qualquer trabalhador da área de Segurança Pública.

Pois bem, o réu portava 175 porções de substancias entorpecentes, separadas individualmente, confessou informalmente, a quantidade de drogas revela que não era para consumo próprio.

Portanto, de rigor a condenação, passo a dosimetria da pena.

DA DOSIMETRIA DA PENA.

Na primeira fase, fixo a pena base em 5 anos de reclusão.

Na segunda fase, não há causa que justifique a mudança da pena, mantenho no mesmo patamar.

Na terceira fase, há a causa de diminuição da pena do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, o réu é primário, porém, entendo que não deve ser favorecido com o redutor máximo, pois, embora não haja prova do acusado viver do crime, ou ser comprometido com organização criminosa, não há elementos indicativos que tenha ocupação lícita e tinha expressiva quantidade de drogas em seu poder, assim, reduzo a sua pena próximo à metade em 1/3, restando a pena final de 3 (três) anos; 4 (quatro) meses de reclusão.

O regime de cumprimento da pena privativa de liberdade é o inicial ABERTO conforme artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 considerando valor da pena, e por força da decisão prolatada pela 6ª Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça do HC 596.603, de observância obrigatória.

Inimpossível substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, por não ser medida socialmente recomendável ante os efeitos nefastos do delito perpetrado e por não ser medida suficiente a reprimir e coibir o crime em questão.

Adotando o mesmo critério acima, fixo a pena de multa em 333 dias multa, cada dia multa fixado no mínimo legal.

Do Exposto, JULGO PROCEDENTE a ação e condeno GUILHERME DA SILVA TORRES por violação ao artigo 33 caput, §4º da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 3 (TRES) anos; 4 (QUATRO) meses de reclusão, sob o regime inicial ABERTO, e a pena pecuniária de 333 (TREZENTOS E TRINTA E TRÊS) dias multa, cada dia multa fixado no mínimo legal.

Determino a destruição das drogas, e a perda do dinheiro apreendido em favor da União. Condeno o réu, nas custas do processo.

O réu responde a este processo em liberdade, não há pedido de prisão preventiva, poderá apelar em liberdade.

Após o trânsito em julgado, oficie-se o TRE.

Oportunamente, archive-se.

P.R.I.C.

Guarulhos, 03 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA